

0005804-57.2018.8.26.0635
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 27ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
CF - 5634/2018 - 49º Distrito Policial - São Mateus
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IGOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

ANTÔNIO CARLOS PEREIRA MEDRADE e IGOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
27ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005804-57.2018.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0005804-57.2018.8.26.0635
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
CF - 5634/2018 - 49º Distrito Policial - São Mateus
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IGOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

ANTÔNIO CARLOS PEREIRA MEDRADE e IGOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados, como incurso no artigo 155, §4º, incisos IV, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2018, por volta de 06:35 horas, na Avenida Sapopemba, nº 20.000, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, 100 metros de cabo CA-40-1200, avaliados em R\$ 10.701,00 (dez mil, setecentos e um reais) e 100 metros de cabo CA-40-400, avaliados em R\$ 4.356,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais), pertencentes a empresa VIVO.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido concedido a eles o benefício da liberdade provisória após realização da audiência de custódia (fls. 87/88).

A denúncia foi recebida em 11 de setembro de 2018 (fls. 110).

Citado (fls.131), o acusado Antonio Carlos apresentou resposta à acusação em fls. 137.

Determinou-se a citação do réu Igor por edital em fls. 138. Na mesma ocasião, manteve-se o recebimento da denúncia quanto ao réu ANTONIO, designando-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, a qual foi redesignada em fls. 194 e 205.

Reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva em face do réu IGOR (fls. 195/197).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado no final (fls.239/240).

Convertidos os debates orais em alegações escritas, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia. Pugnou pela fixação da pena acima do mínimo legal, em razão do prejuízo causado à vítima, bem como a elevação em função da reincidência do réu. Pleiteou, ainda, a imposição de regime fechado para o cumprimento da reprimenda (fls. 244/250).

A Defesa, por sua vez, alegou não haver provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de receptação, na modalidade culposa, bem como o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes. Pugnou pela fixação da pena nos mínimos legais, a fixação de regime aberto para cumprimento da reprimenda, com substituição por penas restritivas de direito e a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade (fls. 254/262).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, em razão da citação do acusado Igor dos Santos de Oliveira por edital e considerando que não apresentou resposta, suspendo o andamento do feito e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, de modo que o mérito será analisado apenas com relação ao acusado Antonio Carlos Pereira Medrade.

Nesse passo, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 14/17, através do auto de exibição e apreensão da res em fls. 18/19, e, finalmente, em virtude da prova oral produzida nos autos.

O representante da empresa vítima declarou que não trabalhava na Telefônica na época dos fatos. Relatou que foi outro funcionário reconheceu como sendo de propriedade da empresa os cabos que foram subtraídos pelos indiciados, atingindo mais de três mil usuários, com valor total aproximado de R\$ 15.056,00. Após o corte os fios não podem ser reaproveitados, são vendidos em leilão.

O policial Rodrigo esclareceu que na referida data, por volta das 6h3 estava em patrulhamento de rotina, avistaram um veículo GM/Monza com peso excessivo por estar com a traseira arreada, que chamou a atenção, razão pela qual decidiram proceder a abordagem. Ao realizarem a abordagem, verificaram grande quantidade de cabos de cobre no porta malas, cerca de cem metros. Diante disso, passaram a indagá-los e admitiram a prática do furto dos fios, minutos antes da abordagem. Foi feito contato com a empresa VIVO, solicitando que um representante comparecesse à distrital, onde os fios foram reconhecidos.

O policial Márcio disse não se recordar do réu, em razão do tempo decorrido, mas se lembra dos fatos. Realizavam diligências no local em razão de notícias reiteradas de quedas de energia por furto de fios. Avistaram um veículo GM/Monza, em estado bastante precário, com a tampa do porta-malas entreaberta, com peso excessivo. O veículo chamou atenção, razão pela qual decidiram proceder a abordagem. Ao realizarem a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, os quais foram identificados como Antônio Carlos Pereira Medrade e Igor dos Santos de Oliveira. Feito o procedimento de revista veicular, foi localizado no porta-malas e no banco traseiro, grande quantidade de cabos de cobre, de empresa de telefonia, posteriormente identificados como sendo da empresa VIVO. Ao indagá-los, admitiram a prática do furto dos fios havia poucos minutos, do subterrâneo, na Av. Sapopemba, próximo ao n.º 20.000. Um representante da empresa VIVO foi solicitado e compareceu à distrital, onde foram reconhecidos os cabos. Em Juízo, ao ser interrogado, o acusado negou a prática do furto. Antonio disse que estava sob efeito de álcool e drogas, era morador de rua, quando foi abordado por dois rapazes, Alex e Eduardo, oferecendo R\$ 100,00 para levar um veículo da av. Sapopemba até Guaianazes seguindo um outro veículo Pálio. Aceitou a proposta, pois queria usar drogas. Notou que o carro estava carregado, desconfiou que eram produto de furto, sabia que não poderia ser coisa certa aquela hora da noite, mas aceitou dirigir. Foi condenado por dois roubos, está cumprindo pena. Estudou até a quarta série, trabalha como pedreiro,

A versão do réu, contudo, encontra-se isolada no contexto probatório, a despeito do esforço argumentativo da Defesa em demonstrar o contrário.

Com efeito, os policiais esclareceram em Juízo que em patrulhamento de rotina visualizaram um veículo suspeito ocupado por dois indivíduos. Iniciada a abordagem, localizaram no interior do veículo uma grande quantidade de cabos de cobre.

Indagados, os acusados confessaram informalmente o furto.

O representante da vítima, por sua vez, reconheceu os cabos como sendo de propriedade da empresa.

Como visto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório, somadas aos elementos produzidos em solo policial, autorizam a condenação, cabendo salientar que o acusado foi encontrado por policiais militares de posse da res, logo após o delito.

E nem se alegue que insuficiente a prova decorrente do testemunho dos policiais, haja vista que não bastasse seguras as narrativas, apresentaram-se coerentes com os demais elementos de prova, considerada também a narrativa da vítima, bem como diante da apreensão da res. Daí é que a palavra dos agentes públicos deve ser considerada, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo Juízo, confira-se: "(...) Com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)" (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017).

Note-se, por oportuno, que os policiais sequer conheciam o réu ao tempo dos fatos e este tampouco os conhecia, de modo que não se pode partir do pressuposto de que pretendam incriminar injustamente pessoas inocentes.

Ainda, cumpre afastar a pretensão da defesa quanto à desclassificação do delito de furto para o de receptação. Isso porque consta dos autos que os fios haviam sido subtraído minutos antes da abordagem, o que foi confirmado informalmente pelos réus no momento da abordagem. Ademais, o fato de ter sido o réu flagrado com outra pessoa no interior do veículo reforça a configuração do furto, considerando a elevada quantidade de fios apreendida, ensejando auxílio na retirada e

acondiçãoamento no veículo. Daí porque não subsiste a versão do ré de que apenas fora contratado para dirigir o veículo com os fios, não mencionando que estava na companhia de IGOR, em relação ao qual o feito foi extinto.

Por fim, demonstrado pela prova oral que o acusado Antonio agiu em comparsaria com o réu Igor, na medida que ambos foram flagrados no interior do veículo logo após a subtração dos cabos de cobre. Assim, pertinente a incidência da qualificadora prevista no § 4º, inciso IV do Código Penal, refutando-se a pretensão defensiva ao seu afastamento.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Observando-se os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a existência de dados que façam necessária à prevenção e repressão do crime a pena acima do mínimo legal. Considero, para tanto, as consequências do delito, mais gravosas que as normalmente previstas para o tipo, porque o furto de fios de sistema de comunicação causou interrupção de serviços, prejudicando mais de três mil usuários. Assim, fixo para o réu a pena base com aumento de 1/6, resultando em em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal. Deixo de considerar as condenações posteriores do réu por crimes patrimoniais, indicadas em fls. 144/146, para exacerbar a pena em razão de entendimento jurisprudencial vedando que sejam tomadas como indicativos de personalidade.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem computadas, mantenho a pena fixada na primeira fase.

No mais, estão ainda ausentes causas de aumento e de diminuição, pelo que torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal, à guisa de maiores elementos sobre sua situação financeira.

A teor do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena imposta ao acusado, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, e o réu é tecnicamente primário.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado pela prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária, no valor mínimo legal. A prestação de serviços se dará pelo prazo da pena substituída, em local a ser indicado pelo juízo das execuções, ao qual também incumbirá promover a adequada destinação do valor prestado. .

Dispositivo.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, o réu ANTONIO CARLOS PEREIRA MEDRADE, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e à pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. A pena privativa de liberdade ora imposta é substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, bem como por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser revertida a entidade beneficente a critério do Juízo das Execuções, sem prejuízo da pena de multa.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos à decretação da prisão preventiva, considerando ter respondido solto à acusação e não ter causado prejuízo à produção da prova.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da reprimenda.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA